

1501564-18.2022.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Resistência

Magistrado: Heverton Rodrigues Goulart

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... se posicionou nossos tribunais:

"APELAÇÃO FURTO SIMPLES INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE - INOCORRÊNCIA: A embriaguez voluntária, a teor do art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade e, sem demonstração da ocorrência de caso fortuito ou força maior, impossível afastar a responsabilidade penal do réu. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA VALOR NÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Olsen, 300, Penápolis-SP - cep 16300-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501564-18.2022.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501564-18.2022.8.26.0438

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO ELIAS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heverton Rodrigues Goulart

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo

81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Finda a instrução criminal, a ação é

procedente.

O acusado João Elias dos Santos, quando ouvido em Juízo, disse que toma remédios controlados muito fortes. No dia, também havia ingerido bebida alcoólica. Por isso, não se lembra de ter agredido o policial. Disse que correu até que foi alcançado pelos policiais.

A versão do acusado se encontra isolada nos autos.

A testemunha PM Murilo Moreira Alberton, quando ouvida em Juízo, disse que no dia dos fatos foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica. Chegando no local, a mulher estava na rua pedindo socorro. O réu apareceu de posse de uma faca. Quando o réu viu os policiais ele soltou a faca. Começaram a conversar com ele. Quando disseram que ele seria conduzido para a delegacia o réu empreendeu fuga. Fizeram a perseguição. Quando alcançaram o réu ele desferiu um soco em seu peito. Em razão da agressão, foi ao solo. O réu foi contido, algemado e levado para a Delegacia.

A testemunha Juliano Ferreira Lopes, Policial Militar, quando ouvida em Juízo, deu a mesma versão dos fatos de seu colega de farda.

A testemunha Silmara Cristina Paro lacava, quando ouvida na fase policial, narrou

que chamou a polícia em razão de violência praticada pelo réu. Este resistiu para ser conduzido à delegacia e acabou desferindo um soco no peito do policial.

Os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e nada fazem crer querem incriminar o réu. Suas palavras têm inquestionável valor probatório.

Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Policial - Revestindo-se de inquestionável eficácia o depoimento de servidores policiais, não se pode desqualificá-lo por emanar de agente estatal incumbido da repressão penal, circunstância que não afeta positiva ou negativamente o valor de sua palavra - Recurso não provido neste aspecto. (Apelação Criminal n. 990.09.037529-9 - Marília - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 24.09.09 - V.U. - Voto n. 15404) rag

PROVA - PALAVRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - VALOR: INEXISTINDO QUALQUER INDÍCIO APTO A JUSTIFICAR UMA FALSA INCULPAÇÃO, A PALAVRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO REVESTE-SE DE VALOR. (PROCESSO.: 1468655/7 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: LAÉRCIO LAURELLI - 7ª CÂMARA - JULGAMENTO: 14/04/2005 - VOTAÇÃO UNÂNIME - ROLO/FLASH: 3005/144).

De outra parte, eventual estado de embriaguez decorrente de voluntária ingestão de bebida alcoólica ou outra substância entorpecente não exclui a culpabilidade do agente, vez que a ebriedade deve ser acidental e completa para que possa isentar sua responsabilidade penal, o que não é o caso, a teor do art. 28, II do CP.

A propósito, nesse sentido se posicionou nossos tribunais:

"APELAÇÃO FURTO SIMPLES INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE - INOCORRÊNCIA: A embriaguez voluntária, a teor do art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade e, sem demonstração da ocorrência de caso fortuito ou força maior, impossível afastar a responsabilidade penal do réu. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA VALOR NÃO DESPREZÍVEL REINCIDÊNCIA APLICAÇÃO Descabimento: O benefício somente tem lugar quando o valor da res é insignificante, o agente é primário e não ostenta qualquer antecedente, o que não ocorre nos presentes autos. REGIME FIXAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA REINCIDÊNCIA Descabimento: Além da reincidência, os demais elementos do art. 59 do Código Penal devem ser analisados para a fixação da modalidade prisional que, lhe sendo favoráveis, permitem o abrandamento. Recurso parcialmente provido, somente para fixação do regime semiaberto. (TJ-SP - APL: 00023457820128260531 SP 0002345-78.2012.8.26.0531, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 13/06/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/07/2013)".

Assim, ficou devidamente comprovado que o acusado se opôs à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo, encontrando, tal conduta, perfeita tipicidade no artigo 329 do Código Penal. Não há nada que exclua a antijuridicidade ou culpabilidade. Assim, a condenação e consequente responsabilização penal é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Atento às regras do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 02 (dois) meses de detenção. Fixei no mínimo porque não há nada que indique necessidade de reprimenda para além da estabelecida como mínima pelo Legislador.

Na segunda fase da dosimetria penal, reconheço a reincidência, conforme certidão de fls. 31. Por esta razão, aumento a pena em 1/6, fixada em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena de em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, pois é reincidente.

Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, apesar da reincidência, e entendendo recomendável a substituição como medida suficiente para reprovação e prevenção do crime, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos (artigo 44, parágrafo 2º, Código Penal), qual seja, prestação de serviços à comunidade (artigo 46 Código Penal) durante o prazo da condenação em favor de entidade pública a ser definida em sede de execução.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado

JOÃO ELIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no artigo 329 do CP. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. A pena privativa de liberdade SUBSTITUI por uma restritiva de direitos (artigo 44, parágrafo 2º, Código Penal), qual seja, por prestação de serviços à comunidade durante o prazo da condenação em favor de entidade pública a ser definida em sede de execução.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo dessa forma e não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome da ré no rol dos culpados, expedindo-se o necessário, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Arbitro no valor previsto pela tabela do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria do Estado os honorários advocatícios do advogado nomeado (fls. 41). Oportunamente, expeça-se certidão.

P.R.I.C.

Penápolis, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA